

감사결과 처분요구서

- △본부 직원의 부적정 행위 조사 건 -

2017. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 성실의무 및 임직원윤리행동강령 위반(징계)	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2017. 7. 27. □본부 ○팀 을이 △본부 ○팀 갑을 성희롱으로 신고하였고, 2017. 9. 13. 본사 성희롱 고충심의위원회 심의결과 성희롱으로 결정됨에 따라 부적정 행위에 대한 사실관계를 확인하고, 관련규정 위반 여부를 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 부적정 행위를 한 행위자와 피해자 및 목격자를 대상으로 부적정 행위 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는 데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 10. 23.부터 같은 해 10. 27.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2017. 11. 17. 상임 감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	△본부 ○팀	감 찰	성실의무 및 임직원 윤리 행동강령 위반	견 책	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 성실의무 및 임직원 윤리행동강령 위반
관 계 부 서 △본부 ○팀
징계 대상자 갑
징 계 종 류 견 책
징 계 사 유

2016. 10. 초(날짜 미상) 갑은 점심시간에 △본부 ○팀 사무실에서 직원들과 당시 사회적으로 이슈였던 "생리대 가격이 비싸 어린 여학생들이 사용을 못한다"는 뉴스에 대해 대화를 나누었다.

갑은 서서 대화를 나누었으며 대화 도중 맞은편에 있던 을이 있는 방향을 향해 "생리대 가격이 얼마나"라고 질문을 하였고, 을이 불쾌한 표정을 지으며 "왜 그런 걸 물어보냐"며 기분 나빠하였다.

이에 갑이 약간 놀라며 멧쩍은 어조로 "요새 기사를 보니 생리대 살 돈이 없어서 신발 깔창을 생리대로 사용한다고 하니까"라고 대답했다.

두 사람의 대화를 자리에서 듣고 있던 동료직원은 "이거 성희롱 아니야"라고 이야기 했다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 술선하여 직무를 수행하도록 되어 있다.

또한, 「임직원윤리행동강령」 제23조(성희롱금지)를 보면 임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심 등을 유발시키는 특정 신체부위를 만지는 행위나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위를 할 수 없도록 되어 있다.

그리고, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙」 제2조(직장내 성희롱 판단기준의 예시) [별표1]에 따르면 성희롱은 육체적 행위(특정 신체부위를 접촉하거나 만지는 행위 등)와 언어적 행위(성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위 등) 모두 성희롱에 해당한다고 되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 준수해야 하고, 상호간에 성적유혹, 성적 수치심 등을 유발시키는 육체적 행위나 언어적 행위를 하여서는 아니 된다.

보통의 여성들은 공개적으로 “생리” 나 “월경”을 언급하기를 꺼려하므로 이와 관련된 단어는 매우 조심하여 사용하여야 하는데도 갑은 나이가 적은 여직원을 향해 “생리대” 발언을 하였고, 발언 당시 을이 불쾌감을 표시한 것이 목격되었다.

이에 대해, 갑은 “생리대”는 너무나 일반화된 용어이고 서서 정면을 보면서 이야기를 했고, 특별히 을을 지목하지 않았기 때문에 성희롱이 될 수 없다고 주장하고 있다.

그러나, “생리대”가 일반적인 용어이지만 직접 특정인을 지칭하여 사용하는 경우에는 성희롱이 될 수 있다. 발언당시 생리대 가격을 알 수 있는 대상이 여직원이고, 을이 있는 방향을 향해 “생리대” 발언을 했으므로 결과적으로 을을 지목한

것이나 다름이 없으므로 갑의 주장을 받아들일 수 없다.

게다가, “생리대” 발언 얼마 전 을의 의복이 붉은색으로 물든 적이 있었는데 이 모습을 갑이 목격했다고 을은 생각하고 있었으므로, 갑의 “생리대” 발언으로 을은 다른 사람의 경우보다 더 큰 굴욕감과 수치심을 느꼈고, 이로 인한 스트레스를 받았다.

성희룡은 두 사람 뿐이어서 목격자 없거나 목격자가 있더라도 진술을 거부하는 경우가 많은데, 이번 경우에도 다른 목격자가 있음에도 다른 동료직원은 “생리대” 발언에 대해서 기억이 나지 않는다면 진술을 거부하였으며, 갑은 “생리대” 발언 대부분을 기억하지 못해 목격자에 의존하여 진술을 하고 있음에도 성희룡 발언 태도 등은 본인에게 유리하도록 목격자보다 더 상세하게 진술하고 있다.

따라서, “누굴 꼬시려고 그렇게 입고 다녀”와 엉덩이를 치면서 “엉덩이가 토실 토실해”, “순두부 같다”, “순두부가 좋아” 두 가지 발언의 경우 진술이 구체적이고 상세하므로 을 주장이 사실과 다르다고 주장할 수 없다.

그러나 “엉덩이가 토실토실해”, “순두부 같다”, “순두부가 좋아” 발언은 같이 장난을 했던 동료의 실제 엉덩이를 언급했을 가능성이 있고, 반드시 을을 지칭했을 것이라는 단정할 수 없으므로 성희룡이라고 판단하기 곤란하며,

“누굴 꼬시려고 그렇게 입고 다녀” 발언이 사실이라면 명백하게 을을 지칭하는 표현으로서 본인이 원치 아니함에도 불구하고 외모를 평가하는 성희룡이라고 판단된다.

따라서, 갑이 피해자인 을을 모욕하거나 성적 수치심을 주려는 의도가 없었다고 하더라도 “생리대” 발언 당시 성희룡을 의심한 목격자 발언과 갑의 부적절한 언행으로 을이 성적 굴욕감을 느껴 회사를 그만두고 싶을 정도의 정신적 충격을 받는 사실을 종합적으로 고려할 때 성희룡 행위로 판단된다.

조치할 사항 사장은 동료 여직원에게 부적절한 발언을 하여 성희롱한 책임을 물어 갑에 대하여 「취업규칙」 제73조 제1호의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.(징계)